

# TANYA JAWAB RINGKAS SEPUTAR HUKUM WAKAF

## مسائل مختصرة في أحكام الوقف

Source : <https://www.alukah.net/sharia/0/104043/>

SYAIKH DR. ABDUL  
AZIZ BIN SA'AD AD-DUGHAITSIR

Translator : Devin Halim Wijaya

Editor : Abdur Rahman Zaid

Layout : Muhammad Azam Rofiullah

Imam Muhammad bin Saud Islamic  
University

## 1. Apa yang maksud dengan wakaf dan apa aja syarat sahnya?

Jawaban :

Wakaf secara bahasa:bermakna الحبس (menahan)

Secara istilah : تحبب العین و تسبیل المنفعة علی برأة قرابة (menahan diri dari bendanya dan menjadikan manfaatnya di jalan tertentu untuk kebaikan atau mendekatkan diri kepada Allah)

### 4 Jenis Wakaf :

- Wakaf khairi : yang manfaat barangnya diberikan kepada pihak filantropi.
- Wakaf ahli : yang manfaat barangnya diberikan untuk seseorang yang ditentukan atau ditentukan sifatnya, sama saja apakah dia wakaf untuk keluarga/keturunan ataupun kerabat lalu diberikan kepada pihak filantropi setelah wafatnya orang yang diberikan wakaf tersebut.
- Wakaf musytarak : wakaf yang menggabungkan 2 jenis diatas secara bersamaan
- Wakaf ala nafs : wakaf atas diri sendiri kemudian setelah kematiannya diberikan untuk keturunannya atau pihak filantropi.

Dan wakaf itu sunnah berdasarkan kesepakatan ulama berdasarkan hadits marfu' riwayat Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* :

(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, صدقة جارية...)

"jika mati seorang anak adam amalnya akan terputus kecuali dari 3 hal:shadaqah jariyah"

Dan wakaf itu adalah akad yang sah, dan berlaku dengan perkataan atau yang semisal dengannya.

## 5 Syarat sah wakaf :

- Waqif jaiz tasharuf (boleh bertransaksi) dan syarat *jaiz tasharuf* adalah merdeka, mukallaf dan waras.
- Mauquf (objek wakaf) adalah hal yang bisa dimanfaatkan terus menerus, meskipun dalam rincian syarat ini terdapat perbedaan pendapat.
- Wakaf langsung berlaku ketika sudah akad, karena jika berkaitan dengan waktu kematian maka menjadi wasiat, dan dalam rincian syarat ini terdapat perbedaan pendapat.
- Mauquf harus ditentukan
- Mauquf yang ditentukan itu dimiliki dengan kepemilikan yang tetap, dan ada perbedaan pendapat dalam rincian syarat ini.

## 2. Apa hubungan wakaf dengan wasiat?

Jawaban :

Menjelaskan hubungan wakaf dengan wasiat bisa dengan menjelaskan perbedaan antara keduanya, maka perbedaan antara keduanya adalah:

- Wakaf itu menahan diri dari barang dan memberikan manfaat, adapun wasiat adalah memberikan setelah kematian melalui jalan kebaikan sama saja yang diberikan benda atau manfaat.
- Wakaf boleh melewati 1/3 harta, adapun wasiat maka tidak boleh kecuali seizing seluruh ahli waris.
- Wakaf itu mengikat setelah terjadi dan tidak bisa dibatalkan menurut pendapat kebanyakan ahli ilmu sesuai hadits Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* kepada Umar *radhiyallahu anhu* :

(أَنْ شِئْتَ حَبِستَ أصلها و تصدقت بها فتصدق)

*"jika engkau berkehendak engkau tahan dirimu dari asalnya dan engkau bersedekah dengannya maka umar radhiyallahu anhu bersedekah"*

- Adapun wasiat maka ia mengikat namun boleh dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh orang yang berwasiat.
- Wakaf mengeluarkan mauquf dari kepemilikan benda waqif namun tidak menjadikannya milik nadzir atau mauquf alaih, hanya manfaatnya saja yang menjadi milik mauquf alaih, adapun wasiat memindahkan kepemilikan objek wasiat menjadi milik orang yang diberikan wasiat.
- Wakaf berlaku sejak akadnya, adapun wasiat berlaku setelah wafatnya orang yang mewasiatkan.
- Wakaf boleh untuk ahli waris atau selainnya, adapun wasiat tidak boleh untuk ahli waris tanpa seizin seluruh ahli waris lainnya.

**3. Apakah disyaratkan untuk berlakunya wakaf balik nama sertifikat tanah/bangunan, karena ada beberapa orang membangun masjid dan sertifikat masih atas nama orang tersebut lalu ia ingin menjual tanah tersebut?**

Jawaban :

Shighat wakaf bisa perkataan bisa tulisan atau yang menggantikan posisinya secara kebiasaan/adat dari perkataan atau perbuatan yang menunjukkan wakaf. Dan praktek hal tersebut adalah dalam hukum pengadilan Arab Saudi masjid yang berhubungan dengan tanah pertanian memiliki hukum wakaf dan tidak boleh dijual dengan tanah pertaniannya dan hakim bisa mewajibkan terdakwa untuk membangun kembali masjid untuk shalat. *Wallahu a'lam.*

**4. Bolehkah wakaf *mustaqbali* (berlaku dimasa depan), contoh jika sudah masuk bulan ramadhan maka gedung A wakaf untuk orang-orang fakir?**

Jawaban :

Pendapat yang tepat dari para ulama adalah bolehnya mengikat wakaf dengan masa depan, contoh : saya wakafkan ini awal tahun depan. Wallahu a'lam.

**5. Bolehkah wakaf berjangka, contoh : tanah ini wakaf boleh dipakai untuk shalat sampai masjid dibangun dikampung ini?**

Jawaban :

Wakaf berjangka biasanya berbentuk seperti ini: properti ini wakaf untuk penuntut ilmu selama 5 tahun. Dan pendapat yang kuat adalah bolehnya wakaf berjangka dan wakaf berjangka itu lebih ringan untuk orang yang ingin berbuat kebaikan, dan syariat mempermudah orang yang ingin berbuat baik. Dan ini adalah pendapat madzhab maliki dan sebagian ulama madzhab syafi'i dengan alasan berikut:

- Keumuman dalil-dalil disyariatkannya wakaf, dan dalil-dalil sahnya syarat dalam wakaf
- Sahnya wakaf hewan, dan hewan tidak abadi.
- Sahnya amra, (seperti seseorang berkata : rumah ini bisa anda pakai selama hidup anda, kalau anda sudah wafat maka rumah ini kembali kepada saya), dan amra itu hibah berjangka, dan seperti itu juga wakaf berjangka.

Dan pendapat kedua dalam masalah ini adalah tidak sahnya wakaf berjangka, maka adanya akad wakaf berjangka dianggap tidak ada, dan ini adalah pendapat madzhab syafi'i dan hanbali, seperti dijelaskan dalam Hadits Umar "engkau tahan dirimu dari asalnya" dan shahabat dahulu wakafnya semua abadi, dan mensyaratkan jangka waktu menyelisihi asal wakaf.

Dan yang kuat adalah pendapat pertama, maka asalnya akad wakaf adalah abadi dan boleh berjangka jika waqif mensyaratkan hal tersebut dan setelah itu mauquf kembali menjadi milik waqif. *Wallahu a'lam*.

## **6. Apakah syarat-syarat yang boleh disyaratkan oleh waqif?**

Jawaban :

Semua syarat waqif sah selama tidak melanggar syariat, dan harus dilaksanakan selama tidak melanggar syariat, dan syarat setiap waqif harus diperhatikan berdasarkan adat/kebiasaannya dilingkungannya. Dan contoh dari syarat waqif seperti menunjuk nadzir tertentu dan membatasi orang yang berhak mendapatkan wakaf tersebut, sama saja apakah nadzir tersebut perorangan, kelompok, ataupun yayasan. Dan boleh mensyaratkan waqif bahwa hutang-hutangnya setelah wafat dilunasi dari keuntungan wakaf, atau mensyaratkan wakaf hanya berlaku seumur hidupnya lalu setelah kematiannya kembali kepada ahli warisnya lalu setelah ahli warisnya wafat semua untuk amal kebaikan, atau sebagian keuntungan wakaf disalurkan untuk keturunannya yang faqir baru kepada pihak filantropi.

Adapun syarat yang batil adalah :

- Syarat yang melanggar hukum syar'i
- Syarat yang bertentangan dengan tujuan syariat seperti dicontohkan oleh imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarat bahwa wakaf hanya untuk orang yang belum menikah padahal syariat menganjurkan menikah.
- Syarat yang bertentangan dengan asal dan syarat wakaf maka merusak wakaf yang asalnya bisa sah tanpa syarat tersebut semisal tidak bolehnya nadzir mengundurkan diri apapun alasannya.
- Syarat yang menghalangi maslahat wakaf seperti memaksa penyaluran wakaf dengan mustahiq tertentu padahal objek wakaf sedang dalam perawatan.

## **7. Bolehkan menyalurkan wakaf untuk belajar ilmu duniawi yang mubah?**

Jawaban :

Yang paling dekat dengan kebenaran adalah sahnya wakaf pada hal-hal yang mubah dan ini adalah pendapat madzhab maliki dan syafi'i. Karena wakaf berasal dari bab hibah bukan shadaqah, dan hibah bisa diberikan tanpa niat mendekatkan diri kepada Allah, dan karena menggunakan harta dalam hal yang mubah hukumnya mubah. *Wallahu a'lam.*

## **8.Bolehkah wakaf untuk memberi makan hewan yang tersesat?**

Jawaban :

Sah wakaf untuk hewan-hewan dan burung, dan ini pendapat madzhab maliki dan al-haritsi dari madzhab hanbali, karena berbuat baik kepada hewan adalah perbuatan baik yang berpahala, namun ulama madzhab hanafi dan hanbali (selain al-haritsi) tidak memperbolehkannya, dan yang kuat dari 2 pendapat ini adalah bolehnya wakaf untuk hewan dan burung. *Wallahu a'lam.*

## **9.Bolehkah aku berwakaf terhadap putra-putraku saja tanpa putri-putriku?**

Jawaban :

Wakaf itu wakaf dzalim, dan tidak boleh mengkhususkan wakaf untuk putra saja karena dengan melakukan tersebut maka ia termasuk dalam hadits Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*:

(اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)

*"bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil lah diantara anak-anak kalian"*

Dan perbuatan tersebut dinamakan nabi dengan "jaur" (ketidakadilan).

Maka wakaf ini tidak sah dan wakaf ini kembali menjadi milik para ahli waris karena wakaf ini batil dan melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya *shallallahu alaihi wa sallam*. *Wallahu a'lam*.

**10. Aku ingin mewakafkan sebuah gedung untuk diriku selama aku masih hidup kemudian setelah kematiannya diwakafkan untuk orang-orang fakir, bolehkan wakaf atas diri sendiri?**

Jawaban :

Para ulama berbeda pendapat tentang sahnya wakaf atas wakif itu sendiri selama hidupnya kemudian untuk pihak yang ia tentukan, pendapat yang kuat adalah sahnya wakaf atas diri waqif, dan itu adalah pendapat madzhab hanafi dan salah satu riwayat dari madzhab hanbali. Dalil bolehnya wakaf atas diri sendiri adalah bahwa ada seseorang yang berkata kepada Nabi *shallallahu alaihi wa alih wa sallam* "aku memiliki dinar?" maka Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda "bersedekahlah dengannya untuk dirimu sendiri" dan sabdanya *shallallahu alaihi wa sallam* "mulailah dengan dirimu sendiri dan bersedekahlah untuknya" dan dengan keumuman dalil-dalil disyariatkannya wakaf dan sahnya syarat-syarat didalamnya dan Imam Bukhari dalam shahihnya sebagian wakaf-wakaf sahabat dan para sahabat itu mengambil manfaat dari wakaf tersebut.

Dan madzhab sebagian besar ulama berpendapat tidak bolehnya berwakaf atas diri sendiri, karena wakaf disyaratkan didalamnya mendekatkan diri kepada Allah. Menurut pendapat mereka-dan mendekatkan diri kepada Allah hanya terjadi dengan sedekah kepada orang lain.

Adapun posisi hukum Saudi terhadap wakaf atas diri sendiri, maka ada perbedaan, ada beberapa hakim yang membolehkannya, dan beberapa hakim tidak mensahkannya. *Wallahu a'lam*.



## 11. Aku memiliki rumah yang digadaikan, apakah aku bisa mewakafkannya?

Jawaban :

Bentuk masalah ini adalah ketika suatu properti digadaikan kepada bank atau lainnya dan pemilik properti yang tergadai ini ingin mewakafkannya tanpa izin kreditur. Ulama telah berselisih dalam sahnya wakaf seperti ini kepada 2 pendapat;

- Pendapat pertama : pendapat sebagian besar ulama dari madzhab maliki, syafi'i dan hanbali bahwa wakaf barang yang tergadai tidak sah dan ini juga merupakan fatwa lajnah daimah lil ifta Saudi Arabia dengan kaidah "المشغول لا تشغل" (hal yang terikat suatu perkara tidak bisa diikatkan pada suatu yang lain) dan karena mensahkan wakaf seperti ini membatalkan hak kreditur dengan dokumen wakaf. Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda "لا ضرر و لا ضرر" (janganlah engkau membahayakan dirimu dan orang lain)
- Pendapat kedua : sahnya wakaf barang yang tergadai ketika sudah lepas dari gadainya meskipun sudah lewat kurun waktu yang lama, jika belum terlepas dari wakaf maka belum sah, dan ini adalah pendapat madzhab hanafi.

Dan pendapat madzhab hanafi lebih dekat dengan kebenaran, maka wakaf seperti ini adalah wakaf yang terikat dengan syarat lepas dari gadai. Wallahu a'lam.

## **12. Bolehkah mewakafkan lantai atas bangunan pasar untuk masjid?**

Jawaban :

Boleh wakaf bangunan untuk masjid dan di bawahnya ada toko-toko seperti dalam fatwa syaikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, dan para ulama fikih membolehkan wakaf salah satu lantai bangunan, atau *haq irtifaq* (hak untuk berada dilantai atas). *Wallahu a'lam*.

## **13. Jika aku menyewa tanah bolehkah aku membangun masjid diatasnya?**

Jawaban :

Imam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* membolehkan wakaf bangunan diatas tanah sewaan. *Wallahu a'lam*.

## **14. Aku membeli sepetak kebun, dan didalamnya terdapat pohon kurma yang diwakafkan untuk memberi buka orang puasa, kemudian pohon tersebut mati, apakah tanah dimana pohon tersebut tumbuh juga termasuk wakaf?**

Jawaban :

Para ahli ilmu menyebutkan bahwa tempat pohon kurma itu tumbuh tidak menjadi wakaf karena pohon yang tumbuh diatasnya diwakafkan, ketika pohon itu mati berakhirilah wakafnya sebagaimana difatwakan oleh syaikh Abdullah Abu Batin dan Syaikh Abdullah Jibrin *rahimahumallah*.

## **15. Bolehkah wakaf sesuatu yang akan habis/mati seperti dupa untuk masjid?**

Jawaban :

Maksud sesuatu yang akan habis/mati adalah sesuatu yang pemakaiannya harus dengan dihabiskan seperti wakaf lilin untuk dinyalakan, wakaf minyak tanah untuk penerangan, wakaf parfum untuk dipakai, wakaf bahan bakar dan lain sebagainya. Wakaf seperti ini dibolehkan oleh Imam Ibnu taimiyah dan Al-Haritsi *rahimahumallah* dari madzhab hanbali begitu juga pendapat dari madzhab maliki, menyelsihi pendapat yang terkenal dari 4 madzhab.

Dan yang tepat adalah bolehnya wakaf sesuatu yang akan habis/mati, karena keumuman dalil wakaf, dan tidak bisa dikecualikan sesuatu kecuali dengan dalil, dan juga karena keumuman dalil berbuat baik, dan karena sahnya wakaf hewan ternak yang akan mati, wakaf pohon yang akan mati, wakaf manfaat yang akan habis dipakai. *Wallahu a'lam.*

## **16. Kami memiliki ide untuk mengadakan dompet wakaf untuk menghutangi anak-anak muda yang ingin memulai proyek/bisnisnya, dan untuk menjamin mereka di bank-bank pembiayaan, dan investasi aset dompet wakaf ini untuk di kembangkan, maka bolehkan wakaf uang untuk tujuan ini?**

Jawaban :

Madzhab hanafi dan maliki begitu juga Imam Ahmad dalam suatu riwayat berpendapat bolehnya wakaf uang dengan tujuan hutang atau dikembangkan dan keuntungannya disedekahkan, dan berfatwa Lajnah Daimah lil Ifta Saudi Arabia bahwa boleh berwakaf untuk tujuan menghutangi. Maka boleh wakaf untuk menerbitkan bank garansi, jaminan orang yang berhutang dan lain sebagainya. *Wallahu a'lam.*

**17. Aku memiliki bagian *musya'* (kepemilikan barang yang hanya diketahui persentasenya saja tanpa diketahui batas tanahnya) dari sebuah tanah pertanian, apakah aku bisa mewakafkan bagianku yang *musya'* itu?**

Jawaban :

Sah wakaf musya dengan dalil petunjuk Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* ketika Ibnu Umar bertanya tentang keinginannya bersedekah dari 100 bagiannya dari Perang Khaibar ketika ia tidak menemukan dari tanah ghanimah tanah yang ia inginkan maka Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* menyuruhnya untuk menahan diri dari asal bagiannya dan menginfakkan buahnya (karena tanah Khaibar banyak yang dipakai untuk pertanian kurma). Dan ketika nadzir wakaf atau pemilik sisa musya tersebut menginginkan agar barang tersebut dijual dan barang itu tidak bisa dibagi, maka yang menolak dipaksa untuk ikut menjual dan sebagian harganya diwakafkan sesuai persentase wakaf dari barang tersebut, dan jika barangnya bisa dibagi dan ada pihak yang menolak barang tersebut dibagi maka ia dipaksa untuk menerima pembagian tersebut. *Wallahu a'lam*.

**18. Apakah ada larangan dalam syariat untuk wakaf saham dan sukuk?**

Jawaban :

Boleh wakaf saham dan sukuk investasi, dan menyalurkan keuntungannya untuk mauquf alaih. *Wallahu a'lam*.

**19. Bolehkah wakaf manfaat tanpa wakaf bendanya?**

Jawaban :

Boleh wakaf manfaat yang didapat dengan cara akad sewa lalu dia menyewakannya kembali dan ujahnya untuk wakaf dengan wakaf berhenti seiring berhentinya masa sewa, dan kembali manfaat tersebut kepada orang

yang menyewakan diawal, dan ini boleh jika pihak yang menyewakan diawal tidak melarang untuk menyewakan kembali. Dan madzhab maliki telah membolehkan wakaf manfaat dan pendapat ini dikuatkan juga oleh Ibnu Taimiyah *rahimahullah* dari madzhab hanbali.

Adapun pendapat sebagian besar ulama mensyaratkan bahwa jenis barangnya adalah barang yang tidak habis/mati dan mereka juga mensyaratkan menjadikan wakafnya abadi.

Dan pendapat yang kuat adalah sahnya akad manfaat karena alasan berikut:

- Tidak ada bedanya antara wakaf benda dengan wakaf manfaat saja, benda dan manfaat sama-sama harta, dan keduanya boleh diwasiatkan dan syariat telah menganjurkan wakaf, maka tidak boleh mentaqyid (mengikat) hukum wakaf kecuali dengan dalil, dan ALLAH ta'ala telah berfirman:

(و افعلوا الخير)

“maka berbuatlah kebaikan”

Dan lafadz kebaikan disini umum

- Karena syariat membolehkan wakaf hewan dan senjata tanpa adanya perbedaan pendapat, dan hal-hal ini tidak abadi.
- Karena nabi shallallahu alaihi wa sallam membolehkan amra (seperti seseorang berkata: rumah ini bisa anda pakai selama hidup anda, kalau anda sudah wafat maka rumah ini kembali kepada saya) dan amra mirip dengan wakaf manfaat.

Maka boleh wakaf manfaat seperti *hak irtifaq*, *copyright*, brand, simbol dagang, hak cipta, hak paten dan lain sebagainya. *Wallahu a'lam*.

**20. Aku ingin berwakaf dan menjadikan putriku sebagai nadzir, bolehkah nadzir itu seorang perempuan?**

Jawaban :

Nadzir wakaf boleh laki-laki atau perempuan, seperti Umar *radhiyallahu anhu* pernah mewasiatkan wakafnya kepada Hafshah putrinya *radhiyallahu anha* lalu kepada senior dari keluarganya. *Wallahu a'lam*.

**21. Seseorang ingin nadzir wakafnya terdiri dari beberapa orang, lalu keputusan berdasarkan suara mayoritas dan distribusi, investasi, dan lainnya. Bolehkah hal tersebut?**

Jawaban :

Nadzir boleh terdiri dari satu orang atau lebih, dan ketentuan nadzir tergantung dari syariat islam lalu ketentuan dari si waqif kecuali jika ketentuan si waqif bertentangan dengan syariat islam atau kemaslahatan berdasarkan keputusan pengadilan. *Wallahu a'lam*.

**22. Aku mengurus objek wakaf yang membutuhkan perbaikan, dan orang yang menyewa objek wakaf ini sudah keluar, maka bagaimanakah saya memperbaiki objek wakaf ini secara syariat?**

Jawaban :

Yang wajib adalah menggunakan ghulat (sisa keuntungan wakaf setelah disalurkan kepada mauquf alaih) untuk memperbaikinya, jika ghulat tersebut tidak cukup maka sang nadzir boleh meminjam atau meminta pembiayaan untuk perbaikan wakaf dan menggantinya dari ghulatnya dimasa depan dan itu dilakukan untuk kemaslahatan wakaf tersebut dan agar wakaf itu bisa dieksploitas lagi dengan syarat izin hakim dan tidak bermudah-mudah

menggunakan ujah wakaf tersebut, dan madzhab hanbali tidak mensyaratkan izin hakim.

Jika ghulat tidak cukup dan tidak ada pihak yang meminjamkan maka nadzir boleh menjual sebagian aset wakaf untuk memperbaiki sisanya.

### **23. Kami mengurus wakaf yang ujahnya kecil sekali, apakah kami boleh menjualnya untuk membeli aset baru yang lebih *profitable*?**

Jawaban :

Pada asalnya tidak boleh menjual aset wakaf kecuali jika tersendat manfaatnya maka boleh dijual dan dibeli aset baru sebagaimana sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* kepada umar bahwa “wakaf itu tidak bisa dijual asetnya atau dibeli dan tidak bisa dihibahkan ataupun diwarisi” kecuali jika manfaatnya tersendat seperti rumah yang sudah hancur atau masjid kampung yang sudah tidak ada penduduknya, maka boleh mengganti aset wakaf jika disyaratkan oleh waqif atau sudah hancur, meskipun disyaratkan oleh waqif baha itu tidak boleh diganti. Maka aset wakaf tersebut dijual dan dibelikan aset wakaf lagi seperti semula. Dan boleh mengganti aset wakaf juga karena sekitarnya tidak ada penduduk atau kekhawatiran aset wakaf tersebut dighasab (digunakan tanpa izin) atau tidak bisa dimanfaatkan.

Adapun perbedaan pendapat ulama tentang hal ini terbagi menjadi 3:

- Pendapat madzhab hanbali dan sebagian ulama syafii bahwa boleh menjual aset wakaf yang berbentuk manqul atau properti jika manfaatnya tersendat, dan dalil pendapat pertama adalah : ijma ulama bahwa kuda wakaf yang sudah tua dan tidak layak perang boleh dijual dan dibelikan kuda baru yang layak perang
- Pendapat madzhab syafii dan imam malik yang tidak membolehkan menjual aset wakaf karena keumuman hadits Umar *radhiyallahu anhu* yang sudah disebutkan, dan pendapat sebagian besar ulama tidak membolehkan menjual masjid meskipun sudah hancur daerah sekitarnya dengan dalil tidak pernah dijualnya ka'bah.



- Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Abu Yusuf *rahimahumullah* bahwa boleh menjual aset wakaf demi kemaslahatan.

Dan pendapat yang lebih utama adalah tidak membuka kemungkinan menjual aset wakaf tanpa izin dari hakim agama dan disyaratkan untuk penggantian aset wakaf tersebut hal-hal berikut :

- Objek wakaf sudah tersendat manfaatnya atau tidak bisa dimanfaatkan dan tidak bisa dikembalikan lagi manfaatnya.
- Tidak dijual dengan ghabn fahisy.
- Terwujudnya maslahat wakaf dengan penjualan ini.
- Jika objek wakaf adalah properti maka harus diganti properti lagi, kecuali jika dijamin tidak ada pengelolaan yang buruk maka boleh dijadikan uang dahulu kemudian dititipkan kepada pemerintah sampai ditemukan properti baru yang sesuai.

#### **24. Bolehkah menjual buku-buku wakaf dari kementerian wakaf?**

Jawaban :

Lajnah Daimah lil Ifta Saudi Arabia berfatwa tidak boleh menjual buku-buku yang dibagikan untuk wakaf, dan boleh diberikan kepada sesama penuntut ilmu untuk dimanfaatkan tidak untuk dijual. (Lihat : Fatwa Lajnah Daimah lil Ifta 25/16). *Wallahu a'lam.*

#### **25. Masjid lama bolehkah dirobohkan untuk dibangun perpustakaan?**

Jawaban :

Lajnah Daimah lil Ifta Saudi Arabia menfatwakan tidak boleh merobohkan masjid lama untuk membangun perpustakaan umum. Fatwa Lajnah Daimah lil Ifta 39/16. *Wallahu a'lam.*



## **26. Saya adalah nadzir wakaf berbentuk exhibition hall, bolehkah aku menyewa objek wakaf dalam waktu yang lama?**

Jawaban :

Asalnya menyewakan aset wakaf tidak boleh dalam jangka waktu yang panjang secara adat/kebiasaan kecuali jika maslahatnya jelas.

Dan penyewaan itu sendiri ada syarat-syaratnya:

- Harus disewakan dengan harga yang pantas, dan sebaiknya dihindari sewa jangka panjang sampai 100 tahun. Alasannya adalah karena harga selalu berubah-ubah dan tidak selalu berpihak kepada maslahat wakaf. Alasan lainnya adalah kekhawatiran karena panjangnya waktu sewa maka penyewa dianggap sebagai pemilik aset wakaf setelah wafatnya nadzir.
- Tidak boleh adanya konflik kepentingan dalam sewa, maka tidak boleh disewakan untuk diri sendiri atau kerabat yang berada dalam tanggung jawabnya atau tidak diterima persaksian dari mereka untuk orang tersebut (anak, cucu dan setelahnya, bapak, kakek dan sebelumnya, dan suami atau istri) kecuali dari jalur hakim. *Wallahu a'lam.*

\*\*\*

### **Catatan Penyusun**

Tanya jawab ini merupakan penyusunan yang telah disesuaikan dengan redaksi yang mudah untuk para pembaca, kami memohon maaf atas kekurangan yang ada. *Wallahua'lam bisshawwab.*

---

Translator : Devin Halim Wijaya  
Editor : Abdur Rahman Zahier  
Layout : Muhammad Azam Rofiullah



For Suggestion  
+628161617167